

Nr. 16 Besprechung bei Reichsorganisationsleiter Ley vom 21. Januar 1937

R 3901/20644, Bl. 175–177 Besprechungsvermerk des ORR Dobbernack/RAM, Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Neugestaltung der Sozialversicherung².

Am Donnerstag, dem 21. Januar d. Js., fand bei dem Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront, Herrn Staatsrat Dr. Ley, eine Besprechung über die Neuordnung der Sozialversicherung statt. Vom RAM waren die Herren Staatssekretär Dr. Krohn, Min[isterial]Direktor Dr. Engel und Ob[er]Reg[ie-rungs]Rat Dr. Dobbernack, von der Deutschen Arbeitsfront die Herren Marrenbach³, Schmeer⁴ und Selzner⁵ sowie außerdem der Reichsärztführer, Herr Dr. Wagner, anwesend. Die Besprechung führte zu folgendem Ergebnis:

Es bestand Einverständnis über folgendes:

– 1.

Eine Vereinheitlichung der verschiedenen Arten von Versicherungsfällen, die jetzt im Reichsversicherungsrecht niedergelegt sind⁶, ist grundsätzlich nicht möglich, da das Bedürfnis nach Leistungen bei den einzelnen Arten von Versicherungsfällen verschieden ist⁷.

– 2.

Ist ein Versicherungsfall eingetreten und sind die sonstigen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung erfüllt, so soll die Bedürftigkeit des Versicherten nicht geprüft werden.

– 3.

Die Geldleistungen – namentlich in der Rentenversicherung – sollen keine einheitliche Höhe haben, sondern sich grundsätzlich nach der Höhe des während des Arbeitslebens verdienten Lohnes und nach der Dauer der Beitragszahlung richten⁸. Offen blieb jedoch die Frage, ob nicht vorgesehen werden soll, daß die Renten einen bestimmten Höchstbetrag nicht übersteigen dürfen.

¹ Weiteres Exemplar mit Besprechungszettel für StS Krohn im NL Krohns: N 1430/11. Vgl. TEPPE, Sozialpolitik, S. 240. Näheres zur Veranlassung nicht ersichtlich.

² Zu den Plänen der DAF in dieser Beziehung s. bereits ARH II/2, Nr. 276; III, Nr. 38.

³ Otto Marrenbach (*1899): Leiter der Adjutantur Leys und des Personalamts im Zentralbüro der DAF.

⁴ Rudolf Schmeer (*1905): Hauptdienstleiter der NSDAP, preuß. StR, Leiter der Zentralstelle der DAF für den VJP.

⁵ Claus Selzner (*1899): Leiter des Organisationsamts sowie der Arbeitsgebiete „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Hebung des Lebensstandards“ im Zentralbüro der DAF.

⁶ Gesetzl. Rentenversicherung (unterteilt in Invaliden-, Angestellten-, Knappschaftliche Pensionsversicherung), Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung.

⁷ Krohn hatte auf seinem Besprechungszettel (o. Anm. 1) unter „III. Einheitliche Versorgung bei allen Wechselfällen oder differenzierte Leistungen“ festgehalten:

„Die Bedürfnisse sind bei den verschiedenen Wechselfällen durchaus verschieden:

Die Krankheit muß geheilt werden, braucht aber die Erwerbsfähigkeit gar nicht zu beeinträchtigen. – Bedürfnis bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit höher als bei dauernder, da bei dauernder Umstellung möglich. – Sozialversicherung berücksichtigt auch noch Grund des Versicherungsfalls. – Bei Unfall erfolgt bessere Versorgung. – Das könnte wegfallen, wenn allgemeine Versorgung auf Höhe der Unfallversicherung gehoben werden könnte. – Dann bliebe aber immer noch die Frage eines Ablösungsbeitrags des Unternehmers für seine Haftpflicht.“

⁸ Krohns Argumentation It. Besprechungszettel, Ziff. II:

„a) Leistungslohn – Entlohnung bestimmt Lebenshaltung. Versorgung bei Wechselfällen muß sich der Lebenshaltung anpassen.

b) Gleichmäßige Rente muß notgedrungen sich an der untersten Grenze halten, weil andernfalls Leistungen gewährt werden, wo sie nicht nötig sind und dann Versorgung über die Entlohnung steigt. – Woher soll Bedürfnis nach höherer zusätzlicher Versorgung befriedigt werden? 1. Freiwillige Zusatzversorgung versagt bei Minderentlohnenden aus denselben Gründen, aus denen frei-

- 4.

Die Unfallversicherung, die allein aus Beiträgen der Unternehmer finanziert wird, soll bestehen bleiben.

- 5.

Der vorbeugenden Gesundheitsfürsorge soll ein viel größerer Raum gegeben werden als es bisher der Fall ist.

Offen blieben folgende Fragen:

- 1.

Die von Herrn Staatsrat Dr. Ley geforderte einheitliche Verwaltung der Sozialversicherung in einer einzigen Organisation. Herr Staatsrat Dr. Ley wies insbesondere auf eine Zusammenführung der Organisationen der Sozialversicherung mit den in der Deutschen Arbeitsfront verankerten Einrichtungen „Kraft durch Freude“ und „Heimstättenamt“ hin. Diese Fragen wurden ausdrücklich zurückgestellt.

- 2.

Die Ausdehnung der Sozialversicherung auf sämtliche deutschen Volksgenossen, die die veranlagte Einkommensteuer bezahlen. Insbesondere blieb ungeklärt, ob eine besondere Sozialsteuer erhoben werden soll oder ob die veranlagte Einkommensteuer entsprechend erhöht werden soll, um entweder die Arbeiter und Angestellten in ihren Beiträgen zur Sozialversicherung zu entlasten oder um die Versicherungsleistungen zu verbessern.

Zum Schluß wurde folgendes vereinbart:

- 1.

Die z. Zt. bei der Deutschen Arbeitsfront in Vorbereitung befindliche Denkschrift über die Neuordnung der Sozialversicherung⁹ wird nach ihrer Fertigstellung alsbald dem RAM zugehen, damit alsdann weitere Beschlüsse gefaßt werden können. Bei dieser Denkschrift soll das Ergebnis dieser Besprechung berücksichtigt werden.

- 2.

Bis zur Klärung der schwebenden Fragen über die Neuordnung der Sozialversicherung sollen von keiner Seite Mitteilungen schriftlicher oder mündlicher Art über die Zukunft der Sozialversicherung in die Öffentlichkeit gebracht werden, damit eine Beunruhigung vermieden wird¹⁰.

Dr. Dobbernack 26. 1.

Abschrift dem Staatssekretärbüro.

I. A.
Engel

willige Versorgung überhaupt versagt hat, also muß der Staat nicht nur Mindestversorgung, sondern auch gehobene Versorgung gewährleisten, d. h. die Versorgung muß voll die Aufgaben heutiger Sozialversicherung erfüllen. 2. Die allgemeine Mindestversorgung muß dem Gehobenen Mittel zur zusätzlichen gehobenen Versorgung lassen.“

⁹ Das Arbeitswissenschaftl. Institut der DAF (AWI) legte eine umfängl. Denkschrift: „Vorschlag für die Neuordnung der Sozialversicherung und die Einführung der Volksversorgung“ erst am 17. 9. 1938 vor; s. SOZIALSTRATEGIEN DER DT. ARBEITSFRONT, T. B, 2: Denkschriften, Nr. 351, S. V 1533–1610, Fiche Nr. 221 f. Als Anlaß war darin einleitend auf den Zwang zur Rechtsvereinheitlichung nach dem „Anschluß“ Österreichs verwiesen. Zu den Vorarbeiten 1937 s. den Tätigkeitsbericht der Abt. Sozialversicherung des AWI, in welchem auf eine Denkschrift: „Grundgedanken für die Reformarbeiten auf dem Gebiet der sozialen Versicherung“ verwiesen ist; ebd. T. A: Jahrbücher, II: 1937, S. 387. Korrespondierend vgl. auch: AKADEMIE FÜR DT. RECHT. Protokolle der Ausschüsse, Bd. X.

¹⁰ Das RAM suchte der Agitation der DAF über die Unsolidität des überkommenen Systems der Sozialversicherung im weiteren durch seinen GesEntw. zum Ausbau der Rentenversicherung die Grundlage zu entziehen: s. Dok. Nr. 172.

Zitierhinweis

Nr. 16 Besprechung bei Reichsorganisationsleiter Ley vom 21. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d016>